

PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2025/PA.Prob



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik atas permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Titik Hanipah binti Napihan, NIK 3574035902780003, tempat/tanggal lahir, Probolinggo, 19 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, dengan domisili elektronik di alamat email: *fafama1978@gmail.com*, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2 bin Ma Yuen Choi, Nomor Paspor HJ2162764, tempat/tanggal lahir, Hongkong, 20 Mei 1950, kewarganegaraan China Hongkong, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, dengan domisili elektronik di alamat email: *Frankima520@gmail.com*, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Bram Mohammad Yasser, S.H., M.H., Adika Manggala Putra, S.H., M.Kn. dan Fachrimon Donal, S.H., Para Advokat pada Domirin dan Yasser Law Firm yang berkantor di Plaza Sentral Lt.14, Jalan Jenderal Sudirman, No. 47-48, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 31 Januari 2025 yang telah didaftarkan dalam Register Kuasa Nomor 43/kuasa/II/2025/PA.Prob tanggal 28 Februari 2025, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *brammohammadyasser@gmail.com*;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Nomor 43/Pdt.P/2025/PA.Prob tanggal 28 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan :

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Bahwa Pemohon II sebelum melakukan Perkawinan dengan Pemohon I adalah pemeluk agama Katolik dan sesaat sebelum melangsungkan Perkawinan, Pemohon II telah berikrar mengucapkan Syahadat di hadapan Kiyai, Kerabat dan Ketua Ta’Mir Musholla Al-Ikhlas Kademangan xxxx xxxxxxxxxxxx yakni Sdr. Sudarto yang juga merupakan Saksi Perkawinan Para Pemohon.

Selanjutnya Pemohon II menikahi Pemohon I sebagai Isteri dengan syarat dan rukun Islam, mengucapkan Ijab Kabul dengan Wali Nikah Pemohon I, yakni Kakak Kandung Pemohon I.

Oleh karena pada saat Pemohon II berikrar mengucapkan Syahadat dihadapan Kiyai, Kerabat dan Ketua Ta’Mir Musholla Al-Ikhlas Kademangan xxxx xxxxxxxxxxxx tanpa adanya Pembuktian secara tertulis

membuktikan Pemohon II telah memeluk Agama Islam, untuk membuktikan keteguhan dan keyakinan dari Pemohon II telah memeluk Agama Islam tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun, serta menjalankan syari'at Islam secara sungguh-sungguh, Pemohon II menyatakan ke dalam sebuah Surat Pernyataan dengan teguh untuk memeluk Agama Islam sebagaimana Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam tertanggal 31 Januari 2025 dari Pemohon II Jo. Surat Keterangan Memeluk Agama Islam No. 017/MA-AI/II/2025 tertanggal 31 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Ta'mir Masjid Agung Raudlatul Jannah xxxx
xxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan :

"Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. *Calon suami;*
- b. *Calon Istri;*
- c. *Wali Nikah;*
- d. *Dua orang saksi; dan*
- e. *Ijab dan Kabul."*

Bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan/ dilangsungkan menurut tata cara syariat dan rukun ajaran dalam Agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dengan uraian sebagai berikut:

- 1)** Bahwa dalam Perkawinan Para Pemohon yang menjadi Calon Suami adalah MA NGON (Pemohon II) dan Calon Istri adalah TITIK HANIPAH Binti NAPIHAN (Pemohon I) dan masing-masing beragama Islam;
- 2)** Bahwa pada saat dilangsungkan Perkawinan, Pemohon I berstatus Belum Kawin (Gadis) dan Pemohon II berstatus Duda Cerai;
- 3)** Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Kakak Kandung Pemohon I yang bernama EDI SUHARTONO Bin NAPIHAN dikarenakan Ayah Kandung dari Pemohon I yang bernama NAPIHAN telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2005 sebagaimana

Surat Keterangan Kematian No. 470/721/425.501.3/2008 tertanggal 12 Oktober 2008;

Merujuk kepada ketentuan Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan yang dapat menjadi Wali Nikah adalah

- a. *Wali Nasab*
- b. *Wali Hakim*

Dan selanjutnya merujuk pada Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan:

(1) *Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.*

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.”

Pasal 12 ayat (1), (2) dan ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, menyebutkan :

- (1) *Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.*
- (2) *Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :*
 - a. *Berjenis kelamin laki-laki;*
 - b. *Beragama Islam;*
 - c. *Baligh;*
 - d. *Berakal; dan*
 - e. *Adil.*
- (3) *Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan:*

d. *Saudara laki-laki seapak dan seibu.*

Dengan demikian Kakak Kandung Pemohon I yakni EDI SUHARTONO Bin NAPIHAN memenuhi syariat dan sah sebagai Wali Nasab yang menjadi Wali Nikah Pemohon I dengan Pemohon II.

4) Bahwa yang menjadi Saksi Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sdr. Sudarto dan Sdr. Suwito masing-masing beragama Islam yang sudah baligh dan berakal sehat serta adil dan juga dihadiri dan diketahui oleh Ketua RW 12 yang bernama Sdr. Agus Rudiyanto Ghaffur, S.H;

Yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, menyebutkan :

- (1) *Akad nikah dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.*
- (2) *Syarat saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :*
 - a. *Berjenis kelamin laki-laki;*
 - b. *Beragama Islam;*
 - c. *Baligh;*
 - d. *Berakal; dan*
 - e. *adil*

5) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, menyebutkan :

- (1) *Ijab dalam akad nikah dilakukan oleh wali nikah atau yang mewakili.*
- (2) *Kabul dalam akad nikah dilakukan oleh calon suami atau yang mewakili.*

Dalam hal ini Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang mengucapkan Ijab adalah Kakak Kandung Pemohon I yang bernama EDI SUHARTONO Bin NAPIHAN dan langsung disambut Kabul oleh Pemohon II selaku Calon Suami Pemohon.

6) Bahwa Mas Kawin/Mahar Perkawinan yang diberikan oleh Pemohon II kepada Pemohon I adalah Seperangkat Alat Shalat, 1

(satu) Buah Perhiasan dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, baik syarat menurut ketentuan Syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan :

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- (1) *Karena pertalian nasab :*
 - a. *Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;*
 - b. *Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;*
 - c. *Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.*
- (2) *Karena pertalian kerabat semenda*
 - a. *Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;*
 - b. *Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;*
 - c. *Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;*
 - d. *Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.*
- (3) *Karena pertalian sesusuan*
 - a. *Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;*
 - b. *Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;*
 - c. *Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;*
 - d. *Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;*

e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

4. Bahwa Pemohon I mengakui Pemohon II sebagai Suami dari Pemohon I yang dilakukan menurut syariat islam sebagaimana Dalil/Hujjah Syar'iiyyah yang terdapat dalam Kitab l'anah Al-Thalibi Juz 2 halaman 304:

يَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ أَنْ صَدَّقْتَهُ كَعَكْسِهِ

Yang artinya:

Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

5. Bahwa Perkawinan Para Pemohon telah berlangsung bahagia, Sakinah, Mawaddah dan warrahmah, Pemohon II menjadi Imam dari Pemohon I dan berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama :

- MA NAP FUNG, lahir di Probolinggo 28 April 2011, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, NIK. 3574032804110002.

Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1290/L/T/2011 tertanggal 21 Juli 2011 dan Kutipan Akta Pengakuan Anak No. 0001/2011 tertanggal 14 September 2011, keduanya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx.

6. Bahwa setelah dilangsungkan Perkawinan Para Pemohon, serta anak Para Pemohon bertempat tinggal di Probolinggo dan Hongkong;

7. Bahwa guna kepentingan Hukum Para Pemohon, serta anak Para Pemohon yang saat ini belum mencatatkan Perkawinan di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Nomor B-77/Kua.13.26.01/Pw.01/02/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayan tertanggal 03 Januari 2025 dan Surat Keterangan No. 400.7.22.1/0176.PE/425.501.3/2025 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx tertanggal 03 Februari 2025, untuk itu Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan

Agama Probolinggo sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- (e) *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.*

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Perkawinan Para Pemohon sah secara Agama Islam yang memenuhi syarat dan rukun nikah dalam Agama Islam, serta tidak mempunyai halangan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan, serta dikarenakan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxx.

Oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk menyatakan Sah Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Majelis kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxx untuk dicatatkan ke dalam Pencatatan Perkawinan sebagaimana domisili hukum Pemohon.

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

A. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian Permohonan tersebut di atas, Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Probolinggo, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (TITIK HANIPAH Binti NAPIHAN) dan Pemohon II (MA NGON) yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2008 bertempat di xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

xx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx,
xxxx xxxxx;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Putusan dan/atau Penetapan Majelis Hakim yang telah Mengesahkan Perkawinan Para Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxx untuk dicatatkan ke dalam Pencatatan Perkawinan; dan

4. Membebankan biaya permohonan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Bram Mohammad Yasser, S.H., M.H., Adika Manggala Putra, S.H., M.Kn. dan Fachrimon Donal, S.H., Para Advokat pada Domirin dan Yasser Law Firm yang mengambil domisili di Plaza Sentral Lt. 14, Jalan Jenderal Sudirman No. 47-48, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930 dengan domisili elektronik di alamat email: *brammohammadyasser@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 43/kuasa/II/2025/PA.Prob tanggal 28 Februari 2025;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan hasil pemeriksaan surat kuasa dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim menjelaskan perihal konsekuensi hukum pernikahan di bawah tangan dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan melaksanakan nikah di bawah tangan karena Pemohon II berkewarganegaraan Hongkong sehingga perkawinan campuran memerlukan syarat-syarat dan waktu yang luas untuk mengurus administrasinya, sedangkan Para Pemohon ingin segera menikah;

Bahwa Para Pemohon telah menandatangani kesepakatan waktu dan agenda persidangan secara elektronik (*court calender*) dengan agenda pembacaan surat permohonan, pembuktian, kesimpulan, dan pembacaan penetapan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 3574035902780003 tanggal 21-10-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon I lahir Tanggal 19 Februari 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3574030512070504 tanggal 14-08-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi Passport Nomor HJ2162764, atas nama MA NGON tanggal 09 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Hongkong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;
5. Fotokopi Terjemahan Salinan Putusan Nomor 10171 Tahun 1996 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Hongkong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama MA NGON Tanggal 31 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Takmir Musholla Al-Ikhlas Kecamatan Kademangan xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Memeluk Agama Islam atas nama MA NGON Nomor 017/MA-AI/I/2025 Tanggal 01 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Takmir Masjid Agung Raudlatul Jannah xxxx xxxxxxxxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.7
8. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah atas nama MA NGON dengan TITIK HANIPAH tanggal 10 Februari 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Suhartono NIK 3513191406720003 tanggal 18-04-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.9;
10. Screenshoot Foto Akad Nikah Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.10;
11. Surat Keterangan Kematian atas nama Napihan Nomor 470/721/425.501.3/2008 tanggal 12 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwito NIK 3574030301570001 tanggal 23-11-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudarto NIK 3574012707680002 tanggal 10-10-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor

Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.13;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Rudiyanto Ghaffur NIK 3574031608640005 tanggal 04-11-2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.14;
15. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama MA NAP FUNG lahir Tanggal 28 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.15;
16. Fotokopi Akta Pengakuan Anak Nomor 0001/2011 atas nama MA NAP FUNG lahir Tanggal 28 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.16;
17. Surat Keterangan Nomor 400.7.22.1/0176.PE/425.501.3/2025 tanggal 03 Februari 2025 atas nama Titik Hanipah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.17;
18. Surat Keterangan Nomor B-77/Kua.13.26.01/Pw.01/02/2025 tanggal 03 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.18;
19. Fotokopi Kartu Identitas Warga Hongkong Nomor M377127 atas nama titik hanipah tanggal 06 April 2022, Nomor F102116 atas nama MA NAP FUNG tanggal 19 Oktober 2022 dan Nomor E368495 tanggal 15 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Hongkong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.19;

20. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Tetap Hongkong atas nama MA NAP FUNG tanggal 15 Januari 2020 Nomor E368495, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Hongkong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.20;

B. Saksi:

1. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kedung Dalem RT.025, RW.008, Kelurahan Kedung Dalem, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri tanggal 10 Februari 2008 di Jalan Brigjen Katamso 40, RT.004, RW.012, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, xxxx xxxxxxxxxxxx, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan sirri karena Pemohon II sebagai warga negara asing dan prosedurnya ribet;
- Bahwa Pemohon II berkewarganegaraan Hongkong;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon I yang menjadi wali nikahnya, dihadiri oleh saksi-saksi nikah bernama Sudarto dan Suwito. Keduanya beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli;
- Bahwa maskawinnya berupa berupa seperangkat alat salat, 1 buah perhiasan dan uang tunai Rp5.000.000,00 (lima Juta Rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa ayah kandung Pemohon I telah meninggal dunia sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus duda cerai pada tahun 1997 dan Pemohon I berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I beragama Katolik;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon II rela masuk agama Islam tanpa paksaan dan tekanan dengan mengucapkan kalimat syahadat dan yang menjadi saksi adalah Sudarto;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam;
 - Bahwa tidak ada ancaman maupun tekanan dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, semuanya dilakukan atas dasar saling mencintai;
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ma Nap Fung;
2. SAKSI 3, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Brantas 14, RT.004/ RW.001, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon I sejak kecil;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri pada tanggal 10 Februari 2008 di Jalan Brigjen Katamso

40 xx xxx xx xxx, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan,
xxxx xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II beragama Katolik;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon II rela beragama Islam dengan mengucapkan syahadat dan saksi yang memandu ikrar syahadat tersebut;
- Bahwa ayah kandung Pemohon I telah meninggal dunia sehingga yang menjadi wali nikahnya adalah Edi Suhartono bin Napihan sebagai kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dua orang laki-laki yaitu saksi sendiri dan Suwito. Keduanya beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli;
- Bahwa maskawinnya berupa seperangkat alat salat, 1 buah perhiasan dan uang tunai Rp5.000.000,00 (lima Juta Rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus duda cerai dan Pemohon I berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Ma Nap Fung;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
3. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai tetangga sekaligus Ketua RW.12 Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, xxxx xxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah di bawah tangan tahun 2008 di wilayah xx xxx xx xxx Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, xxxx xxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi tidak hadir menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun saksi diundang di acara akad nikah tersebut;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon I saat itu telah meninggal dunia;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus duda cerai dan Pemohon I berstatus gadis. Status Pemohon II saksi ketahui karena mereka melapor kepada saksi selaku Ketua RW setempat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Ma Nap Fung;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut:

A. PERSONA STANDI IN JUDICIO

Bahwa sebagaimana Bukti-P8, Bukti-P17, dan Bukti-P-18 serta keterangan saksi Edi Suhartono, Sudarto dan Agus Rudiyanto Ghaffur terbukti pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2008, Pemohon I telah melaksanakan perkawinan secara Agama Islam dengan Pemohon II, bertempat di rumah Pemohon I yang terletak di xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, akan tetapi Perkawinan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;_

Untuk itu terbukti Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

B. TERBUKTI PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERMOHONAN PARA PEMOHON

Bahwa sebagaimana Bukti-P1 sampai dengan Bukti-P4, Bukti-P8, Bukti-P17, dan Bukti-P-18 serta keterangan saksi Edi Suhartono, Sudarto dan Agus Rudiyanto Ghaffur Para Pemohon dalam beralamat di xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sehingga secara hukum Pengadilan Agama Probolinggo berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Para Pemohon.

C. TERBUKTI PERMOHONAN PARA PEMOHON UNTUK DIKABULKAN

1. Bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan/dilaksanakan menurut tata cara syariat dan rukun ajaran dalam Agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa sebagaimana Bukti-P1 sampai dengan Bukti-P3 telah membuktikan Pemohon I beragama Islam dan selanjutnya sebagaimana Bukti-P6, Bukti-P7, Bukti-P9, Bukti-P12, Bukti-P13, dan Bukti-P14, serta keterangan saksi Sudarto yang pada pokoknya menyatakan orang yang membimbing mengucapkan Syahadat Agama Islam pada hari Minggu,

tanggal 10 Februari 2008 sebelum dilakukan Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, serta keterangan saksi Edi Suhartono dan Agus Rudiyanto Ghaffur yang pada pokoknya menyatakan ikut menyaksikan Pemohon II mengucapkan Syahadat Agama Islam pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2008 sebelum dilakukan Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa oleh karenanya telah terbukti dalam Perkawinan Para Pemohon yang menjadi Calon Suami adalah MA NGON Bin MA YUEN CHOI (Pemohon II) dan Calon Istri adalah TITIK HANIPAH Binti NAPIHAN (Pemohon I) dan masing-masing beragama Islam;

3. Bahwa pada saat dilangsungkan Perkawinan Para Pemohon, sebagaimana Bukti-2 dan Bukti-P3 terbukti Pemohon I berstatus Belum Kawin (Gadis) dan sebagaimana Bukti-P5 Pemohon II berstatus Duda Cerai;

4. Bahwa sebagaimana Bukti-P3, Bukti-P8, Bukti-P9, Bukti-P10, serta keterangan saksi Edi Suhartono yang menyatakan saksi merupakan kakak kandung Pemohon I dan benar pada saat Perkawinan antara Para Pemohon bertindak sebagai wali nikah dikarenakan ayah kandung saksi dan Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2005 sebagaimana Bukti-P11 yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi serta keterangan saksi Sudarto dan Agus Rudiyanto Ghaffur;

Dengan demikian terbukti Kakak Kandung Pemohon I yakni EDI SUHARTONO Bin NAPIHAN memenuhi syariat dan sah sebagai Wali Nasab yang menjadi Wali Nikah Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 12 ayat (1), (2) dan ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan;

5. Bahwa sebagaimana Bukti-P8, Bukti-P10 dan keterangan serta keterangan saksi Edi Suhartono, Sudarto dan Agus Rudiyanto Ghaffur terbukti yang menjadi Saksi Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sdr. Sudarto dan Sdr. Suwito masing-masing beragama Islam yang sudah baligh dan berakal sehat serta adil dan juga dihadiri dan

diketahui oleh Ketua RW 12 yang bernama Sdr. Agus Rudiyanto Ghaffur, S.H;

Sehingga yang menjadi saksi Perkawinan Para Pemohon telah memenuhi Pasal 14 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan;

6. Bahwa sebagaimana Bukti-P8, Bukti-P10 dan keterangan serta keterangan saksi Edi Suhartono, Sudarto dan Agus Rudiyanto Ghaffur terbukti pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2008 telah dilakukan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang mengucapkan Ijab adalah Kakak Kandung Pemohon I yang bernama EDI SUHARTONO Bin NAPIHAN dan langsung disambut Kabul oleh Pemohon II selaku Calon Suami Pemohon dengan Mas Kawin/Mahar Perkawinan yang diberikan oleh Pemohon II kepada Pemohon I adalah Seperangkat Alat Shalat, 1 (satu) Buah Perhiasan dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan;

7. Bahwa sebagaimana Bukti-P1 sampai dengan Bukti-P20 dan keterangan saksi Edi Suhartono, Sudarto dan Agus Rudiyanto Ghaffur terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, baik syarat menurut ketentuan Syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa sebagaimana Bukti-P15 dan Bukti-P16 terbukti Perkawinan Para Pemohon telah berlangsung bahagia, Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah, Pemohon II menjadi Imam dari Pemohon I dan berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama MA NAP FUNG, lahir di Probolinggo 28 April 2011, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, NIK. 3574032804110002, selanjutnya sebagaimana Bukti-P20, setelah

dilangsungkan Perkawinan Para Pemohon, serta anak Para Pemohon bertempat tinggal di Probolinggo dan Hongkong;

9. Bahwa sesaat setelah dilakukannya Perkawinan Para Pemohon yakni pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2008 tidak ada satupun pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas Perkawinan Para Pemohon sampai dengan Permohonan ini diajukan, hal tersebut terbukti sebagaimana keterangan saksi Edi Suhartono, Sudarto dan Agus Rudiyanto Ghaffur;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah terbukti Perkawinan Para Pemohon sah secara Agama Islam yang memenuhi syarat dan rukun nikah dalam Agama Islam, serta tidak mempunyai halangan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam jo. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan, serta dikarenakan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxx.

Oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk menyatakan Sah Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Majelis kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxx untuk dicatatkan ke dalam Pencatatan Perkawinan sebagaimana domisili hukum Pemohon.

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

D. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian Permohonan tersebut di atas, Para Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (TITIK HANIPAH Binti NAPIHAN) dan Pemohon II (MA NGON Bin MA YUEN CHOI) yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2008 bertempat di

xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Putusan dan/atau Penetapan Majelis Hakim yang telah Mengesahkan Perkawinan Para Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxx untuk dicatatkan ke dalam Pencatatan Perkawinan; dan

4. Membebaskan biaya permohonan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara Istbat Nikah menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim memeriksa identitas Para Pemohon dan ternyata sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon;

Kedudukan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berhak mengajukan permohonan isbath nikah

ialah suami-isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh anak, wali nikah, atau pihak lain yang berkepentingan, maka harus bersifat kontensius dengan mendudukkan suami dan istri dengan dilengkapi alasan dan kepentingan yang jelas serta konkret. Ketentuan tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak keperdataan setiap orang di persidangan yang diperoleh karena suatu sebab pertalian darah maupun karena hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil terkait kedudukan hukum/legal standing sebagai pihak dalam perkara ini, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan. Alat bukti surat telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, secara materiil berhubungan dengan perkara ini, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Pasal 165 HIR, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ternyata Para Pemohon memiliki kepentingan langsung dalam perkara ini sehingga berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Keabsahan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 31 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 43/kuasa/II/2025/PA.Prob tanggal 31 Januari 2025, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim juga telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon dan telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Ketentuan Formil

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, majelis hakim telah menyampaikan pengumuman sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II dan hingga hari persidangan perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Penegasan Dalil

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon pernah melangsungkan pernikahan menurut tata cara syariat Islam pada tanggal 10 Februari 2008 di Jalan Brigjen Katamso 40, RT.004, RW.012, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx. Bertindak sebagai wali nikah kakak kandung Pemohon I yang bernama Edi Suhartono bin Napihan dikarenakan ayah kandung dari Pemohon I yang bernama Napihan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2005. Ijab dan qabul dilakukan langsung oleh Edi Suhartono bin Napihan dengan Pemohon II. Disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Sudarto dan Suwito. Keduanya berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, sehat jasmani dan rohani. Maskawinnya seperangkat alat salat, 1 buah perhiasan, dan uang tunai Rp 5 juta. Pada saat dilangsungkan Perkawinan, Pemohon I berstatus belum kawin (Gadis) dan Pemohon II berstatus duda cerai. Tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan, hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat *voluntair* dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut

permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara *syari'at* Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata barang siapa yang mengemukakan suatu dalil maka wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19 dan P.20 di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi. Kesaksian tersebut diterangkan di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pokok-pokok keterangannya telah dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa berkenaan dengan bukti surat haruslah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian. Syarat formil tersebut setidaknya berbentuk akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui oleh para pihak, memuat hari, tanggal dan tahun pembuatan, serta dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup. Adapun syarat materiil dapat dinilai dari isi akta tersebut berhubungan atau tidaknya dalam membuktikan sebuah dalil permohonan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap semua alat bukti surat dari Para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, secara materiil berhubungan dengan perkara ini. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 dan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) serta Pasal 165 HIR, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 295 HIR bahwa suatu kesaksian harus berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Para Pemohon ternyata didasarkan pada apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung. Bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 10 Februari 2008 di Jalan Brigjen Katamso 40, RT.004, RW.012, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, xxxx xxxxxxxxxxxx, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon I yang bernama Edi Suhartono bin Napihan dikarenakan ayah kandung dari Pemohon I yang bernama Napihan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2005. Ijab dan qabul dilakukan langsung oleh Edi Suhartono bin Napihan dengan Pemohon II. Disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Sudarto dan Suwito. Keduanya berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Maskawinnya seperangkat alat salat, 1 buah perhiasan, dan uang tunai Rp 5 juta;
3. Bahwa pada saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus belum kawin (gadis) dan Pemohon II berstatus duda cerai hidup pada tahun

1997 dan saat ini Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan wanita lain. Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan, hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

4. Bahwa Pemohon II semula beragama Katolik dan pada saat hendak melaksanakan akad nikah dengan Pemohon I, Pemohon II masuk agama Islam tanpa paksaan dan telah mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian untuk meneguhkan kembali keislamannya Pemohon II kembali mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Takmir Musala Al-Ikhlas Desa Kademangan, Kecamatan Kademangan, xxxx xxxxxxxxxxxx dan dikukuhkan oleh Takmir Masjid Agung Raudlatul Jannah xxxx xxxxxxxxxxxx;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dengan alasan Pemohon II sebagai Warga Negara Asing sehingga memerlukan waktu untuk mengurus prosedur administrasinya, sedangkan Para Pemohon ingin segera menikah;

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Ma Nap Fung;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Isteri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul*;

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah calon suami dan calon isteri secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah sebagaimana Pasal 14 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah harus memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni seorang laki-laki beragama Islam dan telah akil baliq. Begitupula pada ayat (2) disebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa urutan wali yaitu 4 golongan di dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan wali nikah Pemohon I adalah saudara laki-laki kandung dari Pemohon I yang bernama Edi Suhartono bin Napihan dikarenakan ayah kandung dari Pemohon I yang bernama Napihan

telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2005. Oleh karena itu, Oleh karena itu rukun nikah sebagaimana Pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi diatur dalam Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam. Ayat (1) dinyatakan bahwa saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Ayat (2) dinyatakan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Ketentuan ,lainnya terkait saksi nikah juga diatur dalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan ternyata saksi nikah Para Pemohon adalah Sudarto dan Suwito. Keduanya berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Oleh karena itu, rukun nikah sebagaimana Pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul, maka merujuk kepada ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa proses ijab kabul dilaksanakan sendiri oleh wali nikah dengan Pemohon II. Oleh karena itu, syarat dan rukun ijab dan kabul sebagaimana Pasal 14 (e) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, Hakim juga perlu mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, seperti tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, bukan seorang wanita yang berada dalam masa iddah, telah cukup umur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan

perundang-undangan. Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai. Usia Para Pemohon saat melangsungkan pernikahan telah melewati batas usia minimal perkawinan. Pemohon I berstatus gadis dan Pemohon II berstatus duda cerai hidup pada tahun 1997 dan saat ini tidak terikat perkawinan dengan wanita lain. Fakta tersebut relevan dengan dalil-dalil syar'i yang terdapat Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 280 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وشرط في زوجة او المنكوحه خلو من النكاح وعدة من غير الخ

Artinya: *"Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya . . . "*;

Menimbang, bahwa terkait kewarganegaraan Pemohon II yang tercatat sebagai Warga Negara Hongkong dan Pemohon I berkewarganegaraan Indonesia, maka Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikualifikasikan sebagai perkawinan campuran. Oleh karena itu, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Vide Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan). Dalam perkara *aquo*, sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan campuran oleh Para Pemohon yang dilangsungkan di Indonesia, dilakukan menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu: *" (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan ternyata pernikahan campuran Pemohon I dengan

Pemohon II yang dilangsungkan di Indonesia telah sesuai ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, *dilakukan menurut hukum agamanya yaitu Islam*;

Menimbang, bahwa terhadap status kewarganegaraan Pemohon II sebagai warga Negara Hongkong menurut Hakim tidak ada halangan untuk menikah karena berdasarkan fakta persidangan status Pemohon II adalah duda yang bercerai sejak tahun 1997, kemudian Pemohon II baru menikahi Pemohon I pada tahun 2008. Hingga saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai;

Kesimpulan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Jalan Brigjen Katamso 40, RT.004, RW.012, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, xxxx xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 10 Februari 2008 sah menurut hukum, karenanya petitum angka (1) dan (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, pencatatan pernikahan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan tersebut dan mempertimbangkan tempat domisili Para Pemohon, maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan, Kota Perobolinggo. Oleh karena itu, petitum permohonan Para Pemohon angka (3) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah ditetapkan sah menurut hukum, maka dengan sendirinya menurut hukum pula anak yang dilahirkan dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus ditetapkan sebagai anak sah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim telah membaca dan mempertimbangkan kesimpulan yang diajukan Para Pemohon secara elektronik di persidangan;

Menimbang, bahwa hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karenanya petitum permohonan Para Pemohon angka (4) patut untuk dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Titik Hanipah binti Napihan**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2 bin Ma Yuen Choi**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2008 di Jalan Brigjen Katamso 40, RT.004, RW.012, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, xxxx xxxxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya sebagaimana diktum angka dua (2) kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan, xxxx xxxxxxxxxxxx;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan Hakim pada Hari Jum'at tanggal 11 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1446 Hijriyah, oleh **Dr. H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 202/KMA/HK.05/10/2022 tentang Pemberian Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut disampaikan kepada Para Pemohon pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Siti Nurul Qomariyah, S.H., M.HES.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim

Siti Nurul Qomariyah, S.H., M.HES. Dr. H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	150.000,00
3. Penggandaan	:	Rp.	50.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	0,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
6. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
8. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
9. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)